Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Ijuí

Rua Tiradentes, 671, Cx. Postal 361 - 6º andar - Sala 601 - Bairro: Centro - CEP: 98700000 - Fone: (55) 302-99963 - (55)99725-3046 - Email: frijui2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5009137-71.2024.8.21.0016/RS

AUTOR: FABIANA OLIVEIRA DOBLER DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): JAQUELINE DE BAIROS STRIEDER (OAB RS127590)

RÉU: UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
ADVOGADO(A): FLAVIO ROBERTO SPILMANN FRIEDRICH (OAB RS042258)
ADVOGADO(A): MIGUEL TARCISIO BURON FRIEDRICH (OAB RS129614)
ADVOGADO(A): FERNANDA LOPES ARDENGHY FRIEDRICH (OAB RS112431)

SENTENÇA

Trata-se de ação de obrigação de fazer e pedido de antecipação de tutela, relatando a autora que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela demandada (registro n. 031.9997.00315400-3) e portadora da Síndrome de Sjögren (CID 10 M35.0), enfermidade autoimune, sendo-lhe prescrito uso do medicamento RITUXIMABE, conforme laudo do evento 1, LAUDO6. O fornecimento foi negado pela ré, por não constar como procedimento de cobertura obrigatória, com base na Resolução normativa (RN) n.º 465/2021, além de não ter indicação clínica, postulando, liminarmente, que a ré forneça o tratamento prescrito (medicamento rituximable 100 mg/ml, solução injetável e aplicação de injeção). Ao final, postulou a procedência da ação, confirmando a liminar concedida. Pediu AJG e juntou documentos.

Foi deferida a tutela de urgência e a AJG à autora (evento 07).

Tentada a conciliação, resultou inexitosa (evento 32).

Citada, a requerida apresentou contestação (evento 35), discorrendo acerca da negativa da cobertura e da taxatividade do rol da ANS, da alegada emergência, da inexistência de danos morais indenizáveis, do entendimento dos Tribunais Superiores para afastar a ilicitude das negativas de cobertura, e do exercício regular de um direito reconhecido. Postulou ao final a improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

Houve réplica.

Intimadas as partes acerca das provas que pretendiam produzir, a requerida postulou o julgamento do feito (evento 44), e a autora juntou novos documentos (evento 45).

Intimado, o requerido ratificou o pedido de improcedência.

É o relatório.

Passo a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a parte autora busca a condenação da requerida a fornecer medicamento de uso contínuo para tratamento da Síndrome de Sjögren (CID 10 M35.0).

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Nesse sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-SCAN ONCOLÓGICO - PET/CT. COBERTURA DEVIDA.* ***1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Súmula 469 do STJ. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Além disso, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, a operadora de plano de saúde não pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem.*** *2. Ainda que o autor não negue o recebimento da oferta de migração, é aplicável a Lei n. 9.656/98 à hipótese dos autos. Contrato de trato sucessivo, que implica na adequação àquela regulação. 3. O Anexo da Resolução Normativa n.º 338/2013, atualizada em 25/02/2014, da ANS, elenca o PET-SCAN Oncológico (PET/CT) como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos de saúde privados. Assim, mostra-se abusiva a negativa da ré em autorizar a realização do procedimento em tela, uma vez que cabe ao médico, conhecedor das condições do paciente, indicar a melhor opção para a realização do tratamento, bem como os exames necessários ao correto diagnóstico da moléstia. 4. Sucumbência recursal. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §§2º, 8º e 11, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074905795, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/09/2017) - grifei.*

Além disso, os consumidores, ao firmarem um contrato médico-hospitalar, pretendem assegurar a proteção mais completa possível contra riscos a sua saúde e de sua família, sendo essa uma expectativa legítima. E sendo futuro e incerto o risco à saúde para o qual se busca proteção, na sua ocorrência, surge a obrigação da empresa, em virtude do pactuado, a prestar ao consumidor e a seus familiares ou dependentes os serviços contratados, quais seja, a realização de exames e tratamentos médicos, internações hospitalares, intervenções cirúrgicas etc.

Ademais, não se pode olvidar que o direito à saúde, constitucionalmente previsto, é direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representando consequência indissociável do direito à vida e dignidade da pessoa humana.

O laudo médico juntado no evento 1, LAUDO6 demonstra a doença da autora Sjögren (CID 10 M35.0) e a indicação de tratamento com o fármaco RITUXIMABE 100 mg/ml.

Conforme laudo do ev. 45, laudo 2, embora não haja um protocolo para o tratamento da Síndrome de Sjögren, conforme diretrizes da Liga Europeia contra o Reumatismo (EULAR), a autora tem indicação de utilizar, de forma contínua e por tempo indeterminado, o medicamento rituximable, e repetir o ciclo a cada 6 meses, sob pena de ocorrer vasculite cutânea disseminada, anemia hemolítica, plaquetopenia e leucolinfopenia autoimune (pancitopenia), e risco aumentado para desenvolvimento de linfoma.

As notas técnicas do NATJUS juntadas, referentes a outros feitos, (evento 1, NOTATEC9, 1.10 e evento 38, NOTATEC2), são favoráveis à indicação do fármaco RITUXIMABE para a doença da autora:

Conclusão

Tecnologia: RITUXIMABE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: 1. Refere-se a Autora com **síndrome de Sjögren** com quadro de vasculite e histórico de tratamento com corticoide sistêmico, ciclofosfamida e micofenolato de mofetila, apresentando indicação de tratamento com **Rituximabe**.

2. Visando analisar o uso do medicamento **Rituximabe** para o quadro apresentado pela Autora, foi realizada consulta em bula[4] aprovada pela ANVISA, e observou-se que **não há indicação prevista** para tratamento do diagnóstico descrito para a Autora. Sendo assim, sua indicação, nesse caso, é para **uso *off-label***.

3. Usa-se o termo *off label* para se referir ao uso diferente do aprovado em bula ou ao uso de produto não registrado no órgão regulatório de vigilância sanitária no País, que, no Brasil, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Engloba variadas situações em que o medicamento é usado em não conformidade com as orientações da bula, incluindo a administração de formulações extemporâneas ou de doses elaboradas a partir de especialidades farmacêuticas registradas; indicações e posologias não usuais; administração do medicamento por via diferente da preconizada; administração em faixas etárias para as quais o medicamento não foi testado; e indicação terapêutica [1]

A autora referiu que efetuou pedido administrativo de fornecimento da medicação RITUXIMABE 100 mg/ml junto à ré, que foi negado (evento 1, OFIC7), alegando a ré que o medicamento prescrito é considerado off-label para a patologia da beneficiária, pois de acordo com a Resolução Normativa (RN) nº 465/2021 é offlabel quando se utiliza o "medicamento, material ou qualquer outra espécie de tecnologia em saúde, para indicação que não está descrita na bula ou manual registrado na ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante".

Entretanto, não assiste razão à ré, uma vez que o procedimento não poderia ter sido negado com base no argumento manifestado.

Os Planos de Saúde podem limitar as patologias sobre as quais irão dar coberturas, mas não o tratamento, pois este cabe somente ao médico assistente do paciente segurado, conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

A jurisprudência do STJ há muito se firmou no sentido de ser abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico da paciente, ainda que seja tratamento off-label ou utilizado em caráter experimental.

Nesse sentido:

> *DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. COBERTURA DE TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. DEVER DE COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. I. CASO EM EXAME:1. Apelações interpostas pela autora e pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido de cobertura de tratamento antineoplásico, determinando à ré a cobertura dos medicamentos Bendamustina e Rituximabe, e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. No recurso da parte autora, a questão em discussão consiste na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido.2. No recurso da parte ré, a questão em discussão consiste na alegação de que os medicamentos são experimentais e, portanto, excluídos da cobertura contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. Aos contratos não regulamentados pela Lei nº 9.656/98 aplicam-se apenas as disposições neles pactuadas, assim como as normas do CDC, conforme verbete 608 da súmula de jurisprudência do STJ, salvo os planos administrados por entidades de autogestão. 2. O medicamento Rituximabe não pode ser considerado experimental ou off label, porque a patologia da parte autora é espécie de linfoma não Hodgkin, havendo indicação de uso na bula do Vivaxxia®. Já no caso do medicamento Bendamustina (Ribomustin®) não há, de fato, previsão em bula para utilização em pacientes com linfoma não Hodgkin, uma vez consta indicação para tratamento de leucemia linfocítica crônica, patologia diversa. 3. Contudo, embora inaplicáveis as disposições da Lei nº 9.656/98 a contratos firmados antes da sua vigência, há que se ponderar que a novel Lei nº 14.307/22 corrobora a atual orientação jurisprudencial no sentido de que a cobertura para tratamento antineoplásico é abrangente, ou seja, abarca inclusive a medicação reputada experimental ou off label. Assim, a negativa de cobertura pela ré é abusiva, pois os medicamentos Bendamustina e Rituximabe estão registrados na Anvisa. 4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido, que é mensurável e não inestimável, conforme o valor do tratamento (Tema 1.076 STJ). IV. DISPOSITIVO:1. Apelação da parte ré desprovida. Apelação da parte autora provida. _____Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, inc. § 6º, e 35.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.053.576/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17/6/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.516.223/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10/6/2024; REsp 1738737/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8-10-2019(Apelação Cível, Nº 51173883420248210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 31-07-2025)*

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA RENAL CRÔNICA DE ESTÁGIO 5. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM IMUNOGLOBINA HUMANA ENDOVENOSA (IGIV) RITUXIMABE. DEVER DE COBERTURA. USO OFF LABEL. REGISTRO PELA ANVISA. OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE DEVEM SER INTERPRETADOS À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ISTO É, DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. CONTEXTO EM QUE RESTOU COMPROVADA A NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE COM BASE NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO DA ANS E NO FATO DE SER MEDICAMENTO DE USO OFF-LABEL. POSICIONAMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE É ABUSIVA A NEGATIVA DA OPERADORA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE CUSTEIO/FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO, AINDA QUE DE USO OFF-LABEL, REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 5122316622023821000 1, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 26-02-2025)

Deve, portanto, ser fornecido o medicamento pela ré à autora, tornando definitiva a liminar.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA a fornecer à autora o medicamento RITUXIMABE , enquanto persistir a necessidade, tornando definitiva a tutela concedida, nos termos dos argumentos supracitados.

Sucumbente, arcará a requerida com as custas e com o pagamento dos honorários ao procurador do autor, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Intimem-se.

Nada sendo requerido e não havendo custas pendentes, arquive-se.

Documento assinado eletronicamente por **SIMONE BRUM PIAS, Juíza de Direito**, em 30/09/2025, às 20:33:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10091969842v5** e o código CRC **793e09d0**.